

最新教师招聘考试

教育综合知识（教育法律法规）章节系统复习讲义

第一章 教育法规导论

第一节 教育法规概述

一、教育法规的含义

教育法规是指国家权力机关和国家行政机关为调整教育与经济、社会、政治的关系，调整教育内部各个环节的关系而制定和发布的教育法律（基本法律和法律）、法令、条例、规程、制度等规范文件的总称。它是举办教育事业所必须遵循的准则、依据和规范，是国家领导、组织、管理教育，促进教育事业健康发展的重要工具，是国家法制建设的重要组成部分。

二、教育法规的特点

1. 教育法规是教育政策的具体体现

教育政策是教育法规的基础、灵魂，而教育法规是教育政策的体现，是政府实施教育政策的有力保证。教育法规能保证教育政策的相对稳定性和有效性。

2. 教育法规是教育民主化的必然要求

根据法律实施教育行政是近代资本主义国家出现后的产物。各国相继制定了有关法规，并在法规中体现教育机会均等原则。

3. 教育法规的内容是同生产力的发展、科学技术的进步相适应的

教育法规有其特定的调整对象，即调整教育法律关系；教育法规有其独立的调整原则，即教育与社会经济发展相适应，遵循教育客观规律，坚持培养全面发展的合格人才，坚持民主办学等原则；教育法规所调整的教育社会关系主体的地位不是单一的，既有处于平等地位的，也有处于非平等地位的。

三、教育法规的地位与作用

1. 教育法规的地位

目前，教育界普遍主张将教育法规作为一个独立的法律部门从行政法中独立出来。

第一，划分法律部门的主要标准，是该法律所直接调整的对象的社会关系的性质，同时，也应辅之以调整方法。以各个法律部门的构成和关系来看，各个法律部门又包括不同层次的法律、法规。这些法律部门 and 不同层次的法律、法规，有主有从，相互协调，重叠交错，相互配合。

第二，从教育在整个社会中的地位来说，社会部门的不断分工使教育早已成为一个独立的社会职能部门，而且教育在社会发展中的地位和作用日益重要。

2. 教育法规的作用

（1）教育法规具有指引作用。教育法规的指引作用指教育法规体现了国家教育发展的目的、政策，指引人们按照国家的目的和要求开展教育活动。

（2）教育法规具有评价作用。教育法规作为国家的一种普遍的强制性教育行为标准，具有判断、

衡量人们的教育行为的作用，这种作用就是评价作用对教育活动和教育关系价值的判断有多种标准，其中最基本的评价标准是教育法规规范。教育法规的评价作用具有两个显著特点：一是教育法规具有突出的客观性；二是教育法规的评价具有普遍的有效性。

（3）教育法规具有教育作用。教育法规的教育作用主要体现在两个方面。第一，国家把人们对教育的普遍要求凝结为稳定的教育行为规范，并向人们灌输这些规范，使其内化为人们的教育思想意识，借助于人们的教育行为使其得以传播；第二，通过教育法规的实施从正负两个方面对人们产生教育作用。

（4）教育法规具有保障作用。教育法规的保障作用指教育法规保障各种教育主体的教育权利得到实现，教育义务得到履行，从而使教育活动有序、有效进行。

四、加强教育法规建设的措施

1. 注意防止法律虚无主义和法律万能主义两种倾向

党的教育方针、政策是制定教育法规的依据，但并不是所有的教育方针、政策都要转化为教育法规，因此，教育法规不能取代党的教育方针、政策。党的教育方针、政策是教育行政管理的基本依据和出发点，既要依据党的教育方针、政策制定教育法规，又要以党的教育方针、政策为指导去实施教育法规。

2. 做好原有教育法规的整理工作

制定新的教育法规和整理原有教育法规是加强教育立法的两个相辅相成、不可偏废的方面。有关部门要及时做好教育法规的修改、补充工作，及时对一些过时的、不必要的规章加以整理。

3. 加强教育法学的研究工作

要加强教育法规建设，就必须大力开展教育法学的研究工作，吸收古今中外对我们有益的教育法学思想和教育立法技术。

4. 群策群力搞好教育立法工作

在加强中央一级教育立法的同时，鼓励地方国家权力机关和行政机关在宪法和有关法律允许的范围内，根据本行政区域的实际情况制定一些适合当地需要的有关教育法规，从而减轻中央一级教育立法的负担，并有利于在地方教育立法的基础上总结经验，推进中央一级教育立法的进程。

5. 加强教育立法成果的宣传工作

我们要从搞好舆论宣传、开展专门的教育法理论教育、加强教育执法等方面入手，切切实实地做好工作。

第二节 教育法规的渊源

一、教育法规渊源的涵义

教育法规的渊源，即由不同国家机关依照法定职权和程序制定的，具有不同法律效力的各种规范性文件总称。教育法规必须通过一定的国家机关制定为具体形式的法律规范才具有法律效力。

二、教育法规的形式渊源

教育法规的形式渊源即教育法律法规的表现形式。在法理学上，惯称教育“法律渊源”或教育法规“形式渊源”。

我国教育法规的形式渊源主要有以下几种：

（一）宪法

宪法是国家最高立法机关制定的国家的总章程，是国家的根本大法，是其他一切法律、法规制定的依据，是制定教育法律法规的重要依据。

但《宪法》本身只能对最基本的问题作概括性、原则性的规定，它没有必要、也不可能对教育作详尽的、具体的规定。因此，要使《宪法》中的各项原则性的规定得到实施，还必须通过国家的日常立法活动，制定教育基本法和各单项教育法规。

（二）教育法律

教育法律是最高国家权力机关（全国人民代表大会）及其常设机关（全国人大常委会）制定的关于教育的规范性法律文件。教育法律是教育法的最主要的渊源。包括：

1. 教育基本法律

教育基本法律主要指是由全国人民代表大会制定的教育方面的母法。我国的教育基本法为《中华人民共和国教育法》。

2. 教育基本法以外的其它法律

教育基本法以外的其它法律也可称为教育单项法律，指由全国人民代表大会常务委员会制定的、规定我国教育领域某一方面具体问题的规范性文件。如《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》等。

（三）教育行政法规

教育行政法规是指国家最高行政机关为实施、管理教育事业，根据宪法和教育法律制定的规范性文件。教育行政法规的名称一般有三种：条例、规定和办法。如《中华人民共和国义务教育实施细则》《中华人民共和国学位暂行实施办法》等。

（四）教育行政规章

我国《宪法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，国务院各部委，省、自治区、直辖市人民政府以及省、自治区的人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民政府可以根据法律、行政法规制定规章。这些规章，如果是规定教育行政管理的，就叫做教育行政规章或教育规章。根据其制定和发布的机关不同，又可以具体分为部门教育规章和地方政府教育规章。

（五）地方性教育法规

地方性法规是地方国家权力机关制定的规范性文件的专称。由省、自治区、直辖市以及省级人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定。地方性法规只在该行政区域内有效，其内容不得同宪法、法律、行政法规相抵触。地方性教育法规是我国教育法规的一个重要渊源。

三、教育法规的体系

（一）教育法规体系的概念

教育法规体系是指按照一定的原则，将不同部类的教育法规有机地组合成为一个具有内在协调关系的法律规范的统一体系。

教育法规已构成了自己的体系。国内外有关教育活动和教育关系的法律规范的确定和调整都是通过制定单独的教育法规来实现的，而不是将其放在其他相关的法规中。我国在教育立法方面尽管起步较晚，但就现有的教育法规而言，也是有其体系的。一般而言，教育法规体系可分为横向结构和纵向结构。

（二）教育法规体系的横向结构

教育法规体系的横向结构是指教育法规按所调整的教育社会关系的特点或教育关系构成要素（主、客体内容）的不同，划分出若干处于同一层次的部门教育法，形成法规调整的横向覆盖面。

1. 义务教育法

义务教育在一些国家又称“**强迫教育**”。由于通常是免费的，因此又称免费教育。义务教育法是将国家实施义务教育的基本主张和基本原则用法律的形式表现出来。它表明义务教育的性质，义务教育的入学年龄、年限及学制，义务教育的经费和办学形式，义务教育的师资来源等等，其目的是保证适龄少年儿童在国家、社会、家庭的法律责任和义务的约束下受到一定的国民教育。制定义务教育法已成为教育普及运动的根本性措施。

我国于 **1986 年 4 月颁布《中华人民共和国义务教育法》**。该法的颁布和实施，确定了我国实行九年义务教育的制度，保证我国普及九年义务教育的正确实施，标志着我国教育法制建设进入了一个新的阶段。

2. 职业技术教育法

《职业技术教育法》是调整国家实施职业技术教育所发生的教育关系的部门法。职业技术教育是在基础教育之上进行的。因此，在立法范围上，职业技术教育法一般不与基础教育或义务教育发生关系。

我国于 1996 年 5 月 15 日颁布了《中华人民共和国职业教育法》，并于当年 9 月 1 日起开始实施。它的颁布和实施，在我国职业技术教育发展史上具有里程碑的意义，为我国职业技术教育的改革和发展提供了强有力的法律保障，标志着我国职业技术教育进入了法治化的新阶段，必将为促进我国科教兴国战略和可持续发展战略，实现经济体制和经济增长方式的两个根本转变产生积极而重要的影响。

3. 高等教育法

《高等教育法》是调整因实施高等教育而发生的教育关系的部门法，以高等学校教育活动为主，有的国家的高等教育还包括夜大、电大、函大、职大、自学考试制度等多种形式。

4. 社会教育法

《社会教育法》是调整因实施非学历教育而发生的教育关系的部门法，以提高公民的文化修养、丰富人民的闲暇生活、提高和训练公民的某种技术、才能等为主要内容。

社会教育法与成人教育法、未成年人保护法等发生一定的交叉关系，其立法范围很广。社会教育法通常要明确社会教育的管理机构及其职责，明确监督机构及其职责，规定各类社会教育的办学条件和原则。

5. 成人教育法

《成人教育法》是调整因实施成人教育而制定的部门法。成人教育的教育对象主要是在职的干部职工和其他就业人员。成人教育法在内容上与社会教育法、职业技术教育法和高等教育法存在着交叉关系。

6. 特殊教育法

特殊教育是指运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指根据少年儿童的生理、心理与品德缺陷性质和程度的差异而实施的不同于常人的教育，主要包括盲、聋、哑教育和工读教育。广义的特殊教育，兼指对身心超常和身心有缺陷少年儿童的教育。无论在我国还

是在其他国家，特殊教育的重点一般为身心有缺陷的少年儿童。我国于 1990 年 12 月 28 日由第七届全国人大常委会第十七次会议通过了《中华人民共和国残疾人保障法》，对视力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人的教育作了详细的规定。

7. 教师法

《教师法》是调整教育教学活动中以教师为主体而产生的社会关系的部门法。我国于 1993 年 10 月 31 日颁布了《中华人民共和国教师法》，并于次年 1 月 1 日开始实施。这是我国历史上第一部专门为教师制定的教育法律，它第一次以法律的形式明确了教师在我国社会主义现代化建设中的地位和作用，对教师的权利和义务、资格和作用、培养和培训、工资、住房、医疗待遇等方面作出了全面的规定。该法的颁布和实施，标志着我国教师队伍建设走上了法制化、规范化的道路，对于落实教育优先发展的战略地位，提高教师队伍的素质，维护教师的合法权益，提高教师的社会地位，在全社会进一步形成尊师重教的良好风尚，都具有十分重要的意义。

8. 教育经费法

《教育经费法》又称教育投资法，是为规范教育经费的来源、分配、使用中产生的种种关系和问题而制定的部门法。在我国，教育经费的来源由于缺乏法律保障，在国民经济分配中的比例一直偏低，成了教育发展的掣肘。因此，加快制定教育经费法已势在必行。要以立法的形式对教育经费在国民经济中的分配比例以及教育经费的来源、分配、使用、监督等做出规定，建立一个科学、合理的教育经费体制。

（三）教育法规体系的纵向结构

教育法规体系的纵向结构是指由不同层次的教育法规构成立法权限和法律效力上等级有序的法

规纵向体系。教育法规按适用范围和法律效力的大小可以分为以下若干层次。

1. 《宪法》中有关教育的规定

《宪法》是国家的根本大法，具有最高的法律效力。自 1982 年修订的《中华人民共和国宪法》，在总纲中将教育、科学、卫生体育、文化各自单列一条，表明了党和国家对教育的高度重视，突出了教育作为战略重点的地位。

2. 教育法律和其他法律中关于教育的规定

关于教育方面的法律，基本上有两种形式，一种是教育法律，如《中华人民共和国教育法》；另一种是其他法律中对教育的规定，如《中华人民共和国婚姻法》中就有与教育有关的规定。

真题再现

1. 《教师法》是调整教育教学活动中以（ ）为主体而产生的社会关系的部门法。

A. 学生 B. 校长 C. 家长 D. 教师 【解析】《教师法》是调整教育教学活动中以教师为主体而产生的社会关系的部门法。故选 D。

2. 教育法最主要的渊源是（ ）。

A. 教育法律 B. 教育法规 C. 行政规章 D. 教育政策

【解析】教育法律是最高国家权力机关（全国人民代表大会）及其常设机关（全国人大常委会）制定的关于教育的规范性法律文件。教育法律是教育法的最主要的渊源。故选 A。

第三节 教育法律规范

一、教育法律规范的含义

教育法律规范是由国家制定或认可，并以国家强制力保证实施的行为规则。它是通过教育法律条文表现出来的、具有自己内在逻辑结构的一般行为规则。

二、教育法律规范的结构

教育法律规范的结构，是指构成教育法律规范内容的各个组成部分及相互关系。从逻辑结构上看，教育法律规范通常由法定条件、行为准则和法律后果三个要素组成。

三、教育法律规范的类别

1. 按照教育法律规范要求人们行为的性质，可以分为义务性规范和授权性规范

(1) 义务性规范。是指“行为准则”要素中具有实际作为（或不作为）的命令性质，规定法律关系主体在某种条件和情况出现时，必须作出或者不准作出某种行为的法律规范。

(2) 授权性规范。是指“行为准则”要素中具有许可、免除、保障的性质，规定法律关系主体在某种条件和情况出现时，有权作出或不作出某种行为的法律规范。

2. 按照法律规范表现的强制性程度，可分为强制性规范和任意性规范

(1) 强制性规范。是指规定法律关系参加者在某种条件下或情况出现时，必须做出或禁止做出一定行为的规范，它所规定的权利和义务十分明确具体，不允许任何人以任何方式加以变更或违反，一般表现为禁止性和义务性的两种形式。

(2) 任意性规范。是指法律关系参加者可以做出一定行为的规范，它对权利与义务的内容一般不做具体规定，允许法律关系参加者自行确定其权利和义务的具体内容，但在当事人经过协商确定了权利与义务以后，这种权利义务就受法律的保护。

3. 按照法律规范的法律后果，可分为制裁性规范和奖励性规范

(1) 制裁性规范。规定对法律关系参加者做出违反“行为准则”的有过错行为进行制裁的规范。

(2) 奖励性规范。奖励性规范指规定对法律关系参加者做出有益于社会的行为时给予奖励的规范。这种规范具有指引人们行为的导向作用。

真题再现 按照教育法律规范要求人们行为的性质，可以分为（ ）。

A. 义务性规范和强制性规范
义务性规范

B. 任意性规范和义

C. 义务性规范和授权性规范
权利性规范

D. 义务性规范和权

【解析】按照教育法律规范要求人们行为的性质，可以分为义务性规范和授权性规范。故选 C。

第四节 教育法律关系

一、教育法律关系概述

(一) 教育法律关系的含义

教育法律关系是由教育法律规范所确认和调整的人们在从事有关教育活动的过程中形成的权利与义务关系。

教育法律关系由教育法律关系的主体、教育法律关系的客体和教育法律关系的内容三个要素组成。教育法律关系的主体、客体和内容相互联系、相互制约、缺一不可，其中任何一个要素的改变，都会导致原有法律系关系的变更。

（二）教育法律关系的种类

1. 教育内部的法律关系和教育外部的法律关系

教育内部的法律关系主要是指以教育法律规范调整的教育系统内部各类教育机构、教育工作人员、教育对象之间的关系。

教育外部的法律关系主要是指适用教育法律规范调整的教育系统与其外部社会各方面之间发生的法律关系。

2. 隶属型教育法律关系和平权型教育法律关系

隶属型教育法律关系是以教育管理部门为核心向外辐射，与其他主体之间形成的教育法律关系。这类教育法律关系具有纵向隶属的特征，是管理主体与管理对象之间的关系。

平权型教育法律关系是两个具有平等法律地位的教育关系主体之间产生的教育法律关系，通常视为教育民事法律关系。

3. 调整性教育法律关系和保护性教育法律关系

调整性教育法律关系是按照调整性教育法律规范所设定的教育关系模式，主体的教育权利能够正常实现的教育法律关系。

保护性教育法律关系是在教育主体的权利和义务不能正常实现的情况下，通过保护性教育法律规范，采取法律制裁手段而形成的教育法律关系。

二、教育法律关系的主体、客体、内容

（一）教育法律关系的主体

教育法律关系的主体是教育法律关系的实际参与者，也就是在具体的教育法律关系中享有权利并承担义务的人和组织。

（二）教育法律关系的客体

教育法律关系客体指的是教育法律关系主体之间权利与义务所指向的对象或标的，即教育法律关系的内容客观化的表现形式。教育法律关系客体的种类一般包括物、行为以及与人身相联系的精神财富（精神产品和其他智力成果）等。

（三）教育法律关系的内容

教育法律关系的内容指的是教育法律关系的主体依据法律规定而享有的权利与义务。教育法律关系一旦产生，则其主体之间就在法律上形成了一种权利与义务关系。

1. 权利和义务的概念

法律权利指的是法律关系的主体依据法律规范享有的某种权能或利益，表现为法律关系的主体可以作出一定的行为，可以要求他人作出或不作出一定行为。

法律义务是与法律权利相对称的一个概念，指的是法律关系的主体依据法律规范的规定必须承担和履行的某种责任，表现为法律关系的主体必须作出或不作出一定的行为。

2. 权利和义务的关系

（1）相互依存，不可互缺。每种权利都必然伴随有某种相应的义务；享有权利的同时，还有守法的义务。

（2）权利人所享有的权利的实现依赖于义务人对义务的承担；义务人如果不承担义务，权利人就不可能享受到权利。

（3）权利和义务的相互依存关系还表现在其主体双方之间不可能一方只享有权利而不承担任何义务，另一方只承担义务而不享有任何权利。

(4) 法律关系中的权利和义务从其主体的数量上来看不一定是对等的，即可能不是一对一的。有时一个主体享有权利，多个主体负有义务。

3. 教育权利和教育义务

(1) 教育法律权利指的是教育法律关系的主体依据教育法律规范享有的某种权能或利益，表现为教育法律关系的主体可以作出一定的行为，也可以要求他人作出或不作出一定行为。

教育法律义务是与教育法律权利相对称的一个概念，指的是教育法律关系的主体依据教育法律规范的规定必须承担和履行的某种责任，表现为教育法律关系的主体必须作出或不作出一定的行为。

(2) 教育权利主要包括受教育者的受教育权利、家长的教育权利、国家的教育权利、学校的教育权利和教师的教育权利等，其中学生的受教育权是最基本的教育权利。

(3) 教育义务主要包括国家的教育义务、社会的教育义务、学校的教育义务、教师的教育义务、学生的教育义务等。

第二章 教育法规与教育政策

第一节 教育政策概述

一、教育政策的含义

教育政策是党和国家为实现一定时期的教育目标而制定的关于教育工作的策略、方针和行动准则。我国目前主要的教育政策集中体现在《中国教育改革和发展纲要》中。它对我国教育的战略地位，教育发展的总目标，教育体制改革的原则，各类教育的办学体制，中等教育、高等教育体制改革的要求，提高教师的社会地位，增加教育投资等，都作了基本的政策规定。

二、教育政策的特点和功能

(一) 教育政策的特点

教育政策有四性：即阶级性、实践性、科学性和严肃性。其特点有：

1. 目的性与可行性

明确的目的性是教育政策的基本特征，没有目的性的教育政策是不存在的。教育政策的目的性这个特点要求教育政策的内容必须有明确的针对性，即围绕教育政策所要解决的问题和实现的目标，有针对性地提出解决问题的规划和步骤，力避泛泛而论与语义模糊不清。要使教育政策目的变成现实，就要同时考虑教育政策的可行性。

2. 稳定性与可变性

教育政策一经制定公布，在一定时期内就不能随意变动，而应保持一定的稳定。教育政策的这种可变性，主要是由教育事业本身的发展性决定的。

3. 权威性与实用性

党和国家行为的合宪性决定了它们所颁发的教育政策的合法性，以及由此而具有的权威性。教育政策的权威性表现在实践中就是它的实用性。

4. 系统性与多功能性

从横向上看，教育政策的系统性表现在两个方面：一是教育政策与其他公共政策有密切联系，它们相互支持、相互制约，组成了有关社会发展的整体政策；二是教育政策自身又是一个结构严谨的相对独立的体系，教育体制政策、教育经费政策、教师政策、教育质量政策，共同构成了国家基本的教育政策。从纵向上看，教育政策的系统性包含了两个大的方面：一是中央教育政策与地方教育政策及

其两者的关系；二是教育政策在时间历史链中的过去、现在和未来的关系。教育政策的系统性决定了教育政策所指引的行动必然要牵涉到教育事业的各个方面，从而决定了教育政策的功能必定是多方面的，而不是单一零散的。

（二）教育政策的功能

1. 教育政策的导向功能

所谓导向功能是指教育政策对教育教学活动和人们的行为具有引导作用。教育政策的导向功能通常从两个方面表现出来：一是为教育事业的发展提出明确的目标；二是推出一整套旨在促进教育事业发展的重大措施。

2. 教育政策的协调功能

教育政策的协调功能是指教育政策在社会发展过程中具有协调和平衡各种教育关系的作用。教育政策之所以具有协调功能，主要是由教育政策的本质属性决定的。教育政策是有关教育的权利和利益的具体体现，作为利益的“显示器”和“调节器”，所有教育政策都具有协调功能。教育政策协调功能具有三个基本特点：一是多维性；二是动态性；三是适度性。

3. 教育政策的控制功能

任何教育政策都是为了解决一定的教育问题或者预防某一教育问题的出现而制定的，具有约束和规范人们行为的作用。教育政策的这种特性就是我们所说的教育政策的控制功能。在实施教育活动中，教育政策的控制功能是非常重要的。一方面，教育政策的贯彻执行离不开及时有效地控制。理论和实践都表明，教育政策的贯彻执行往往不是一帆风顺的，教育政策制定者及政策对象的错误思想和行为；会在相当大的程度上影响和妨碍政策的贯彻落实。为了防范和纠正这些不良现象和越轨行为，保障教育政策得到正确贯彻执行，必须强化教育政策控制功能。另一方面，教育政策的适时调整更新也离不开控制。

教育政策控制功能具有两个明显的特点：一是强制性；二是惩罚性。教育政策控制功能的发挥需要具备两个基本条件，一是教育政策控制的标准必须明确、合理。制定控制标准，是发挥教育政策控制功能的前提和基础。二是教育政策控制的手段必须严密、封闭。

三、教育政策的主要内容与表现形式

1. 教育政策的主要内容

教育政策的主要内容包括：教育体制政策、教育质量政策、教育经费政策、教育人事政策、国家学制政策、课程与教学政策、学历与学位政策、教师教育政策、考试与评价政策、招生与就业指导政策和学校语言文字政策。

2. 教育政策的表现形式

教育政策具体的表现形式有：

- （1）中央和地方各级党的领导机关制定的教育政策。
- （2）国务院和地方各级人民政府制定并发布的教育政策。
- （3）中央和地方各级党委与政府联合发布的文件，共同做出的决议、决定。
- （4）中央和地方各级党委和有关部门党组发布的教育政策性文件。

（5）中央和地方各级教育行政部门及有关职能部门单独或联合发布的教育政策性文件。

四、教育政策的制定与实施

（一）教育政策制定的过程

教育政策制定是判定教育政策问题和对政策方案进行选择的过程，其程序大致分为认定政策问题、确定政策目标、拟订政策方案、选择政策方案等几个基本环节。

（二）教育政策的制定机关

我国制定教育政策的机关主要有三个，即党的机关、国家权力机关、国家行政机关。

（三）教育政策的实施

1. 主要实施渠道

我国的教育政策，是通过多种渠道多种方式贯彻执行实施的，其中主要渠道是中国共产党的各级组织、地方各级人民政府和广大人民群众。

2. 实施途径

教育政策的实施，要靠人，靠群众，党和政府要同群众保持密切联系，要把形势和任务告诉群众，把政策交给群众，使群众认识政策的意义，从而政策的实施变为群众的自觉行动。

3. 实施中应注意的问题

- (1) 着力增强执行者的政策意识,把政策偏差和政策失真现象控制在最低限度。
- (2) 创造性地全面贯彻执行国家教育政策。
- (3) 各级政府及教育行政部门应强化教育政策执行中的统筹协调。
- (4) 加强对教育政策执行中的督导检查。
- (5) 加强教育政策执行中的信息反馈和跟踪研究。

真题再现

1. 教育政策一经指定和公布，在一定时期内（ ）。
- A. 可以随意变动 B. 可以根据自己的意志改变
- C. 不能随意变动，而应保持一定的稳定 D. 不能有任何改动

【解析】教育政策一经指定和公布，在一定时期内不能随意变动，而应保持相对的稳定性。故选C。

2. 下列不属于教育基本政策的是（ ）。
- A. 教育质量政策 B. 教育经费政策
- C. 教育人事政策 D. 教育育人政策

【解析】教育基本政策有教育质量政策、教育经费政策、教育人事政策、教育质量政策等。而教育育人政策不属于教育的基本政策，故选 D。

第二节 教育法规与教育政策的关系

一、教育法规与教育政策的联系

1. 教育法规与教育政策都决定于上层建筑，具有共同的目的

两者在本质上是相同的、一致的，都是上层建筑的重要组成部分，都是为了调整和规范教育活动和教育关系，规范和调整教育主体的权利和义务。两者都反映了工人阶级和广大人民群众意志，都是实现社会主义教育发展目标的重要工具。

2. 教育政策是制定教育法规的依据，教育法规是教育政策的具体化、条文化和定型化

教育政策规定了教育行政管理活动的方向，指导着教育法规的制定和实施。我国制定的任何教育

法规，都是以教育政策为主要依据，因此，教育法规实际上是规范化、法律化的教育政策，是被奉为国家意志的教育政策。

3. 教育政策决定教育法规的性质，教育法规的内容体现教育政策

通过一定的立法程序，把体现工人阶级和广大人民群众意志的教育政策转化为国家意志的教育法规，就具有国家强制性和普通的约束力。

4. 教育政策是实施教育法规的指导，教育法规是实现教育政策的保证

如果在实施教育法规的过程中，对教育政策的精神实质缺乏理解，就势必带有很大的盲目性，就很难充分发挥教育法规在管理教育事业中的积极能动作用，甚至会死抠教育法规条文而违背教育政策，影响教育事业的健康发展。

二、教育法规与教育政策的区别

1. 教育法规和教育政策的制定主体不同

教育法规是由国家权力机关和国家行政机关按法定程序制定的，而教育政策的制定既可以是政党组织，也可以是国家立法机关和国家行政机关。

2. 教育法规和教育政策的执行方式不同

教育法规的执行是以国家的强制力为后盾的，任何组织和个人都必须遵守，不得违反。而教育政策的执行方式主要是倚靠党政力量或党的纪律，运用号召、宣传、教育、解释、动员等方法贯彻落实，其强制力是有限的。

3. 教育法规和教育政策的规范效力不同

教育法规是一种社会规范，规定了人们的权利和义务。因此，有关社会成员和行政人员都必须遵守执行。由国家立法机关和国家行政机关制定的教育政策则具有普遍的约束力，而由政党机关制定的教育政策规范效力则只对政党组织及其党员有效。当政党的教育政策转变为国家的教育法规后，其规范效力就对全体社会成员都有效。

4. 教育法规和教育政策调整和适用的范围不同

教育政策制定的灵活性和及时性决定了教育政策调整的范围更广泛，它可以渗透到教育领域的各个方面发挥其调节和规范作用。相对于教育政策、教育法规更具有稳定性和长效性，所以其调整的范围要相对小一些，主要是教育活动的根本方面和教育的基本关系，如教育的权利与义务等。

5. 教育法规和教育政策所要解决问题的性质不同

对于那些急于解决的、暂时的、尚未定型的教育问题，采用制定政策的方式去协调和解决为好。而对于那些需要严格界限的、严肃对待的、比较稳定的教育关系，就需要用教育法律做出具体的、明确的、稳定的、可操作的法律规范和调整。

真题再现

1. 下面关于教育法规和教育政策关系的简述中错误的是（ ）。

- A. 教育法规和教育政策都决定于上层建筑，具有共同的目的
 - B. 教育政策是教育法规的保证
 - C. 教育政策是制定教育法规的依据，教育法规是教育政策的具体化、条文化和定型化
 - D. 教育政策决定教育法规的性质，教育法规的内容体现教育政策
- 【解析】教育政策是实施教育法规的指导，教育法规是实现教育政策的保证。故选 B。

2. 教育法规的基础和灵魂是指（ ）。

A. 教育发展 B. 教育计划 C. 教育政策 D. 教育惩罚

【解析】教育政策是制定教育法规的依据，是教育法规的基础和灵魂。故选 C。

第三章 教育法规的制定与实施

第一节 教育立法

一、教育立法的概述

1. 教育立法的含义

教育立法是指由特定的立法主体按照一定的立法权限和程序所从事的制定教育法的活动。根据我国的立法实践，教育立法可以从广义和狭义两个方面来理解。广义的教育立法泛指国家权力机关和国家行政机关依靠其职权范围，通过一定程序制定有关教育方面法规的活动。狭义的教育立法是指国家最高权力机关按照一定的法律程序制定、讨论和通过有关教育方面法律的活动。

2. 我国教育立法的现状

我国的法制建设很不健全，特别是教育立法工作进展缓慢，是我国法制建设中最薄弱的环节。我国在教育立法方面存在的突出问题是：第一，教育法规很不健全、很不完备，远未形成一个体系；第二，已定和颁布的教育法规多属行政系统制定的单项法规，而由国家权力机关制定和颁布的教育法律却很少；第三，已制定和颁布的教育法规多系对教育事业内部的要求，缺乏同经济、社会联系的内容，难以起到协调教育外部关系的作用。这种状况，同我国社会、经济的发展很不适应，同教育事业本身的发展也很不协调。

二、教育立法的程序

法律制定的程序又称立法程序，是指国家机关在制定、修改法律规范的活动中所应遵循的制度和履行的步骤和手续。在我国，法律的立法程序被规定在宪法和全国人民代表大会组织法中。

立法的程序一般分为四个阶段：第一阶段，法律议案的提出；第二阶段，法律草案的审议；第三阶段，法律的表决和通过；第四阶段，法律的公布。

三、教育方法的原则

1. 必须坚持子法从属于母法的原则

宪法是我国的根本大法，是其他一切法律、法规的母法。此外，教育基本法是教育方面的大法、母法，其他各单项教育法规的制定除不得与宪法相抵触外，还必须同教育基本法的精神保持一致，否则，当属无效。

2. 必须反映法律规范的基本特征

（1）制定的教育法规必须具有稳定性和连续性。（2）制定的教育法规必须具有坚定的原则性和适度的灵活性。

（3）制定的教育法规必须具有法律的规范性法律的规范性。

3. 必须同党的教育方针、政策保持一致

党的教育方针、政策是制定教育法规的直接依据，而教育规则是党的教育方针、政策的具体化、条文化，是保证党的教育方针、政策贯彻执行的主要手段。

4. 必须从我国的国情出发

5. 必须借鉴外国教育立法的有益经验

真题再现

A. 第一个阶段 B. 第二个阶段 C. 第三个阶段 D. 第四个阶段

2.教育法规必须遵循宪法和教育法律,这是教育立法的()。

C. 必须同当时的教育方针、政策保持一致原则 D. 以上都不对

第二节 教育执法

3. 人的效力，教育法规的人的效力是指教育法规对什么人具有约束力。

(4) 特殊教育法规优先于一般教育法规的原则。

真题再现

A. 中央国家机关发布的教育法规一般均适用于全国各地

- B. 地方各级国家权利机关和地方各级国家行政机关发布的教育法规适用于各该管辖的地区
- C. 中央和地方各级国家机关有时发布仅适用与全国某一个或几个特别地区，或本行政区的某一个或某几个特别地区的教育法规
- D. 地方行政机关遵守中央国家机关发布的每一个教育法规

【解析】教育法规的地域效力是指教育法规适用的地域范围。故选 D。

第三节 教育守法

一、教育守法的概念

教育守法亦称教育法规的遵守，是教育法规实施的一个基本形式，它是指公民、社会团体和国家机关自觉遵守教育法规的规定，按照教育法规的规范要求去行为。无论是依法作为还是依法不作为，都属于守法的范畴。

与教育守法相对应的概念是教育违法，即教育法律关系主要（公民、社会团体和国家机关）违反教育法规规定的、危害正确教育法律关系的有过错行为。

二、教育守法的主体

守法的主体包括两个方面：一是一切国家机关、武装力量、所有政党、所有社会团体、所有企业事业组织；二是所有公民，即一切社会关系的参加者。具体到教育守法的主体，应该是所有教育法律关系的参加者。

三、教育守法的内容

教育守法，这里的“法”是泛指宪法、各部门法和组成各部门法的法律、条例、规定、规则、实施细则等，而不是狭义的法律。

教育守法要求守法的主体应当遵守宪法和法律。

教育守法还要求守法主体遵守所有符合宪法和法律精神的其他国家机关制定的一切法规和其他规范性文件。

四、教育守法的条件 （1）采取切实有效措施，增强全体公民的教育法律意识。

（2）健全教育法律体系，增强教育法律法规的实效性。

（3）坚持有法必依，执法必严，切实维护教育法律法规的严肃性。

真题再现 下列属于教育违法行为的是（ ）。

- A. 李四对张三家的盗窃行为
- B. 某老师对学生进行严重的体罚并造成该生死亡
- C. 王某把拾获的钱包交给警察署 D. 钱五与继父
分抢母亲的财产

【解析】教育违法指教育法律关系主要（公民、社会团体和国家机关）违反教育法规规定的、危害正确教育法律关系的有过错行为。只有 B 项符合题意，故选 B。

第四节 教育行政法治化

一、教育行政主体法治化

教育行政主体是指依法成立的代表国家从事教育行政管理的行政机关，即教育行政机关。教育行

政主体法治化就是指教育行政主体的编制和行政职权必须依法设定和授权，这是教育行政法治化的前提。教育行政主体法治化，就是指教育行政主体资格的取得必须具备法定的实质要件和程序要件以及教育行政主体资格的内容必须予以明确规定。

二、教育行政行为法治化

教育行政行为是指教育行政机关依法实施行政管理,直接或间接产生法律效果的行为。行政行为可分为行政立法行为和行政执法行为,在教育行政领域,即指制定教育法规、规章的行为和教育行政措施、教育行政处罚、教育行政强制执行的行为。教育行政行为法治化,就是指教育行政立法法治化、教育行政措施法治化、教育行政处罚法治化、教育行政强制执行法治化,这是教育行政法治化的关键环节。

三、教育行政监督法治化

教育行政监督是指有关机关对教育行政主体在教育行政管理过程中是否依法行政进行监督的活动。做到教育行政监督法治化,既是教育行政法治化的重要内容,也是教育行政法治化的保证。具体包括教育督导法治化、教育行政监察法治化、教育审计法治化。

四、教育行政救济法治化

教育行政救济是指教育行政机关依据法定程序,对教育行政管理相对人受到损害的合法权益予以恢复或赔偿。教育行政救济法治化主要是指教育中的申诉活动法治化和教育行政复议法治化。这是对教育行政违法的有效补救,也是教育行政法治化在实质意义上的体现。教育行政救济法治化具体指的是教育中的申诉活动法治化和教育行政复议法治化两个方面。

五、教育法实施的监督

1. 国家权力机关的监督

国家权力机关的监督作用首先表现在对其所制定和颁布的宪法、法律、地方性法规、自治条例和单行条例的实施情况进行监督。

2. 国家行政机关的监督

国家行政机关的监督主要包括各级政府及其所属的教育行政部门和有关职能部门对教育法规实施情况的监督。

3. 国家司法机关的监督 国家司法机关的监督是指检察机关和审判机关对教育法规的实施情况进行检查和督促。

4. 社会力量的监督 社会力量的监督主要是指非国家机关的监督,主要包括中国共产党的各级组织、各民主党派、人

民政协、社会舆论和人民群众对教育法规实施的监督。

真题再现

教育行政监督中一个最主要、最直接、最有效的监督途径是()。

- A. 教育审计法治化 B. 教育行政监督法治化
C. 教育督导法治化 D. 教育审查法治化 【解析】教育督导法治化是教育行政监督中的一个最主要、最直接、最有效的监督途径。故选 C。

第四章 学校

第一节 学校的法律地位

一、学校的概念

学校是按照一定社会的需要，有目的、有计划、有组织地对年轻一代进行培养和教育的场所。它是社会发展到一定历史时期的产物，起源于奴隶社会，发展于封建社会，完善与现代社会。现代学校具有体系化和结构化的特色。

二、学校的法律地位

1. 学校法律地位的含义

学校的法律地位，是指学校作为实施教育教学活动的社会组织和机构，在法律上所享有的权利能力、行为能力和责任能力。学校具备法人的条件，依法取得法人资格。

学校成为法人或法律主体，首先需要具备法人的条件，然后经过主管机关批准或登记注册，最后才能够取得法人资格。学校成为法人的条件和事业组织、社会团体、国家机关成为法人的条件二样。

《民法通则》规定的法人的条件一般包括四个方面：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构或者场所；（4）能够独立承担民事责任。学校只有同时具备这四个条件，并在设立审批或登记注册时经主管部门确认，才能取得法人资格。

2. 明确学校法律地位的意义

学校取得了法人资格就确立了其法人地位或法律主体地位，学校法人地位的确立对学校的建设和发展具有重要意义。首先学校作为法人或法人主体，能够以自己的名义参与各种民事活动，有利于在根本上改变国家举办的学校处于政府及其教育行政部门附属物的地位，充分发挥学校自主办学的积极性；有利于学校自主地完成自己的教育教学任务；有利于教育行政部门摆正自己的位置，认清其主要的任务应放在监督学校依法办学方面，不是放在直接力学方面。其次，确立学校的法人地位就等于承认学校有法定权利能力和行为能力，可以独立经营学校的资源并取得更多的资源，使学校成为自我发展的主体。

三、学校法律地位的特点

1. 办学自主性

学校的法律地位决定了学校享有办学自主权，这是学校区别于其他法人的最重要特征。办学自主权是学校在法律上享有的为实现其办学宗旨，独立自主地进行教育教学管理和实施教育教学活动的资格和能力。

2. 财产独立性

- （1）学校资产和举办者、捐赠者的财产相分离。
- （2）学校不承担债权和债务方面的连带责任。
- （3）学校财产的独立性受法律保护。

3. 机构公益性

学校作为实施教育教学活动、培养人的机构，具有鲜明的公益性。首先，学校区别于企业，不得以营利为目的。其次，学校的活动要符合国家和社会公共利益的需要。办学的自主性、财产的独立性、机构的公益性，是学校法人的三大特征。这三大特征相互联系，共同反映了学校法律地位的特点。

四、学校的设置

根据我国《教育法》的规定，设立学校及其他教育机构必须具备以下条件：

1. 组织机构和章程

举办者申请拟设立的学校及其他教育机构，应当有健全的内部管理机构和管理人员，并且有机构章程。

一般来讲，学校章程应规定如下内容：（1）学校名称、校址。学校的名称要真实、准确，要反映学校的教育层次。（2）办学宗旨。（3）办学规模。（4）主要任务。学校章程应对学校教育教学工作的主要内容、实施方式、基本要求等作出规定。围绕教育教学工作的开展及培养目标的实现，学校还要开展科研工作、总务后勤工作、卫生保健及安全工作，并与家庭、社区建立广泛联系，学校章程应对此作出规定。（5）内部管理体制。学校章程应根据不同情况，对学校的内部管理体制作出明确规定。（6）教师、其他教育工作者和学生。（7）经费来源、财产和财务制度。学校章程应明确学校日常办学经费的来源，还要对经费的使用和管理作出规定。（8）章程的修改程序。学校章程是学校全局性、纲领性的文件，应对章程修改程序作出规范。

2. 教师

特别要保证承担教育教学任务的人员具备法律规定的教师任职资格，取得相应的教师资格证书，不具备相应教师资格的人员，不得从事教育教学活动，学校也不得聘任这类人员担任教师。

3. 教学场所及设施、设备

申请拟设立的教育机构根据其性质、层次和规模的不同要求，必须具备相应的校舍、场地、教学仪器、设备、图书资料等。不同类型、不同层次的学校，其教学场所及设施、设备等的标准要求不同。对民办学校或其他教育机构的办学条件，可以参照国家规定的标准适当放宽，但必须保证正常开展教育教学活动的需要。

4. 办学资金和经费来源

以上四项规定，是设立学校及其他教育机构必须具备的一般实体要件。

真题再现

现代学校具有（ ）的特色。

- A. 系统化和结构化 B. 体系化和结构化 C. 系统化与层次化 D. 体系化与层次化

【解析】体系化和结构化是现代社会学校的特色。故选 B。

第二节 学校的权利和义务

一、学校的权利

《教育法》第 28 条对学校及其他教育机构可行使的权利（即办学自主权）作了九个方面的规定：

- （1）按照章程自主管理。
- （2）组织实施教育教学活动。
- （3）招收学生和其他受教育者。
- （4）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分。
- （5）对受教育者颁发相应的学业证书。
- （6）聘任教师及其他职工，实施奖励或处分。
- （7）管理、使用本单位的设施和费用。

(8) 拒绝任何组织和个人对教育活动的非法干涉。

(9) 法律、法规规定的其他权利。

二、学校的义务

法律赋予学校上述办学自主权，同时也规定学校应当履行的义务。《教育法》第 29 条对学校及其他教育机构应当履行的义务，即在从事教育活动中应承担的责任作了六个方面的规定：

(1) 遵守法律、法规。

(2) 教育教学方面的义务。

(3) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(4) 对学生及其家长的义务。

(5) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(6) 依法接受监督。

以上六项义务，是《教育法》规定的学校及其他教育机构应当履行的义务。所谓“应当履行”就是必须履行，若不依法履行以上各项义务即为违法，应对行为人依法追究法律责任。

真题再现

() 是学校及其他教育机构的一项基本活动，是学校及其他教育机构最基本、最主要的活动。

A. 因材施教 B. 颁发毕业证书 C. 招收学生 D. 教育教学

【解析】教育教学是学校及其他教育机构的一项基本活动，是学校及其他教育机构最基本、最主要的活动。故选 D。

第三节 学校管理体制

一、学校管理体制的概念

学校管理体制是学校管理层的组织机构、职责、权力、关系等制度的体系，是学校内容内部设立的主要管理机构及其职能的总称。

(一) 公办学校的内部管理体制

1. 校长负责制

我国的校长负责制主要是限定于中等及中等以下学校。在校长负责制中校长是学校管理的最高负责人，全面负责学校的教育、教学和行政工作，是学校的法定代表人，学校的基层党组织在学校中发挥保证、监督和政治核心的作用，以教师为主体得教职工代表大会是教职工参与学校管理活动、行使民主管理和监督权力的法定组织形式。

2. 党委领导下的校长负责制

国家举办的高等院校实行党委领导下的校长负责制。高等院校实行党委领导下的校长负责制有助于保证党和国家的教育方针政策的贯彻执行，有助于民主决策。

(二) 民办学校的内部领导体制

1. 校长负责制

民办学校的校长负责制和公办学校的校长负责制既有相同的方面，也有不同的地方。相同的是，都是校长负责，都需要教职工的民主管理与监督。不同的是，民办学校校长的职、权、利更明确，有人权、事权、财权、办学权和课程管理权。

2. 董事会领导下的校长负责制

董事会是学校的决策机构，由董事会聘任校长管理学校。董事会不直接管理学校，主要是制定政策、聘任校长、审议重大事项、监督学校运行。校长对学校的各项事务负直接责任。

二、校长的任职资格及任免

1. 校长的任职资格

第一，必须具备我国国籍并在我国境内定居。第二，具备国家规定的任职条件，具有胜任校长岗位工作所需的政治、业务、身体等方面的素质。

2. 校长的任免

关于校长的任免，依《义务教育法》第 26 条“校长由县级人民政府教育行政部门依法聘任”的规定，中小学校长的管理权限在教育行政部门，属于教育行政部门的职责和权九这为防止其它部门干预、插手校长的配置和管理提供了法律依据。高等学校校长的任免《高等学校校长任期制试行办法》规定：高等学校的校长、副校长，均实行任期制。高等学校的校长、副校长的任期一般为 4 年，学制为 5 年以上的学校，任期可为 5 年。高等学校的校长、副校长任期届满，根据工作需要和本人条件，经上级任免机关批准，可以连任。对任期内的校长、副校长，学校每一、二年进行 1 次民主评议，上级主管部门每 2 年进行 1 次全面考核。考核内容包括德、能、勤、绩诸方面，重点考核其能否坚持四项基本原则和社会主义办学方向以及履行岗位职责的实绩。考核结果作为上级主管部门对正副校长奖惩、晋级、任免等的主要依据。对任期内的校长、副校长，上级任免机关有权调整、调动，变更其领导

三、学校规章制度

要保证教育、教学及学校内部管理活动的正常开展，就必须建立健全并不断发展学校各项规章制度。学校规章制度既是科学管理学校的必要条件，也是一种强有力的教育手段。

1. 学校规章制度的意义 （1）学校制定规章制度是学校落实依法治校的具体体现，也是学校实现依法治校的前提。

（2）学校制定规章制度是建立现代学校制度的重要一环。（3）学校制定规章制度是实现学校管理的科学化、民主化、制度化的基础工程。

（4）学校规章制度是学校保持发展特色，实现稳定、持续发展的保证。

2. 学校的规章制度的作用 （1）明确与规范作用。（2）约束与激励作用。（3）平衡、协调与稳定作用。 3. 学校规章制度的体系结构

学校规章制度体系是以学校规章制度为核心而构成的一套系统，从其形态上看，包括制度系统、制度观念系统、制度执行系统、制度教育系统。

4. 学校规章制度建设的要求

学校规章制度制定的质量高低，直接关系到规章制度的落实情况和执行结果，关系到依法治校的开展。因此，学校规章制度的建设应作为一项重要工作抓紧、抓好。学校规章制度的建设中应体现下列要求：

（1）整体性原则。

(2) 重点突出原则。

(3) 适量适度原则。

四、学校的民主管理

(一) 民主管理和监督的根本依据

《教育法》第 30 条规定：“学校及其他教育机构应当按照国家有关规定，通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保障教职工参与民主管理和监督。”教职工参与学校的民主管理和监督是《教育法》赋予的神圣权利。

(二) 学校民主管理和监督的基本形式和制度

教职工代表大会（以下简称教代会）是在学校党组织领导下，广大教职工行使民主权利参与学校民主管理和监督的基本组织形式和制度，是学校内部管理体制的重要组成部分。

1. 教代会的职权

教代会依法行使四项职权，即审议建议权、审议通过权、审议决定权和对校长等学校领导干部的评议监督权。

2. 教代会的代表

教代会的代表以教研组和行政组为单位由教职工直接选举产生，凡本校享有公民权的正式教职工均有选举权和被选举权，代表名额按百分之三十左右产生。教代会应有学校各方面代表，其中教师代表不少于代表总数的 70%，要保证有一定比例的女教职工代表，列席代表可由本届主席团会议商定决定。

3. 教代会的组织制度

在一般情况下，教代会每三年一届，每学期召开一次。遇有重大事项，应三分之一以上代表的要求，可以召开临时会议。教代会代表要超过三分之二，表决、选举要过二分之一代表同意方为有效。

4. 教代会与工会

工会委员会是教代会的工作机构，在教代会闭幕期间，处理日常工作，以维护教职工的合法权益。

(三) 校务公开有意义

校务公开，就是学校将本校工作的重点、难点、教职工群众和社会关系的热点问题等方面的内容，从政策上、过程上、结果上向教职工、学校和社会公开的一种制度。

全面推进校务公开，是推进依法治国和社会主义民主政治建设的必然要求，是在学校工作中依靠教职工办好学校，落实民主化、科学化的重要举措，是调动广大教职工的积极性，维护教职工的合法权益，深化教育改革，确保稳定和发展的有效途径，是加强学校党风廉政建设，进一步密切党群、干群关系的客观要求。

真题再现

对民办学校重大问题拥有决策权的是（ ）。

A. 校长 B. 教职工代表大会 C. 学校工会 D. 学校董事会

【解析】董事会是民办学校的决策机构，由董事会聘任校长管理学校。董事会不直接管理学校，主要是制定政策、聘任校长、审议重大事项、监督学校运行。校长对学校的各项事务负直接责任。故选 D。

第五章 教师

第一节 教师概述

一、教师的概念

教师通常被认为是在学校及其他教育机构从事教育教学工作的人员的总称。

教师是专业人员。主要有三方面的要求：一是达到符合规定的学历；二是具备相应的专业知识；三是符合与其职业相称的其他有关规定，如语言表达能力、普通话水平、身体健康状况等。

教师的职责是教育教学。只有具备教师的最基本条件，直接承担教育教学工作职责的人，才能视为教师。在学校及其他教育机构中承担其他职责的同时，也承担教育教学职责，并达到教师职责基本要求的人员，也可以被认为是教师。

二、教师的社会地位

我国教师的社会地位是由教育在我国社会主义现代化建设中的地位所决定的。一个国家、一个民族要发展、强大，就必须培养一大批优秀的建设人才，而这一任务主要是靠教育来完成的，教育对社会的发展起到举足轻重的作用。重教必先尊师，这是因为教师承担着教书育人、培养社会主义建设者和接班人的重任，教育的作用是通过教师的教育教学活动来实现的。因此，教师应当享有崇高的社会地位。

三、教师的法律地位

教师的法律地位是其社会地位的体现和保障，世界上许多发达国家大多通过国家立法或地方立法来确认和保护教师的法律地位。《教师法》从法律上明确界定“教师是履行教育教学职责的专业人员”。

1. 从教师的专业性看教师的法律地位

“专业性”需要以一定的标准加以衡量，一般认为基本涉及的主要内容有：

（1）职业人员运用专门的知识，是否具有不可替代性。（2）是否经过长期的专业教育和训练（3）是否享有相当的独立自主权（4）是否具有自己的专业团体和明确的职业道德（5）是否具有重服务、非营利的观念。

2. 从《教师法》对教师身份的定位看教师的法律地位

《教师法》规定：“教育教学、教书育人是教师的基本职责。”

3. 从教师与教育行政部门的关系看教师的法律地位

教师与教育行政部门之间是行政管理者与行政相对人之间的教育行政法律关系。作为行政管理相对人，教师应当认真执行教育行政部门的决定、命令和指示，并对教育行政部门的工作予以监督。当教师认为当地教育行政部门侵犯其根据《教师法》的规定而享有的权利时，可以向同级人民政府或者上一级人民政府主管部门提出申诉，也可以依法提起行政复议或行政诉讼。

4. 从教师与学校的关系看教师的法律地位

教师与学校的关系主要表现为任命制、聘任制等形式。在西方许多国家，教师与学校的关系表现为一种雇佣关系。学校在其权限范围内，可以决定对教师的雇佣和解雇，向教师布置任务，监督评价教师的工作；教师在其任用期限内享有教育自由权以及公民应享有的权利，对于校方侵害教师权利的行为，教师可以依法提出申诉。目前，我国正在进行教师任用制度改革。教师必须认真履行自己的职

责，服从学校安排。但基于教师劳动的特殊性，学校对教师必须加以合理使用，要给予教师一定的自主权，充分发挥其工作主动性和创造性。教师认为学校侵犯其教学科研、职务聘任、民主管理、工作条件、培训进修、考核奖惩等方面合法权益的，或者对学校或者其他教育机构作出的处理不服的，可以依法提出申诉。

5. 从教师特定的权利和义务看教师的法律地位

教师的职业特点决定了教师的权利和义务与教师的职责紧密关联。教师的权利和义务集中体现了教师作为“履行教育教学职责的专业人员”特定的法律地位，也为提高教师的社会地位提供了法律依据。教师的社会地位还体现在教师资格制度，教师的待遇、奖励等方面。而把“全社会都应当尊重教师”也写进《教师法》中，作为一项重要的原则规定，体现了国家意志。

真题再现

1. 目前，我国教师的待遇不低于（ ）。

- A. 事业单位 B. 公务员 C. 银行人员 D. 社会平均工资

【解析】我国目前已经大幅度提高教师的待遇，教师的待遇不低于公务员。故选 B。

2. “师者，传道，授业，解惑也。”出自（ ）。

- A. 《孟子》 B. 《大学》 C. 《师说》 D. 《论语》

【解析】此句出自于唐代文学家韩愈的《师说》。故选 C。

第二节 教师的权利与义务

作为专门职业意义上的教师，其在法律上的权利和义务是公民的权利和义务的具体化、职业化、专门化。

一、教师的权利

1. 教师权利的内涵

教师在法律上的权利分为两部分：一是教师作为一般公民所享有的权利，二是教师作为教育者的权利。作为普通公民，教师享有《宪法》所规定的公民的基本权利，如公民的政治权利、宗教信仰自由等。作为专业人员，教师在从事教育活动中有其特殊的权利，这是一种职业特定的法律权利。法律上的教师权利包括教师实施某种行为的权利以及要求义务人履行义务的权利。当教师的权利受到侵害时，教师有权诉诸法律，要求确认和保护其权利。

2. 教师的基本权利

教师的基本权利具体包括：教育教学权、科学研究权、管理学生权、获取报酬权、民主管理权、进修培训权。

二、教师的义务

1. 教师义务的内涵

教师的义务是指依照法律规定，教师从事教育教学工作必须履行的责任。如同教师的权利一样，

教师的义务也分为两部分：一是教师作为公民应承担的义务，二是教师作为教育者应承担的义务。

2. 教师的基本义务 （1）遵守宪法、法律和职业道德，为人师表。

（2）贯彻国家的教育方针，遵守规章制度，执行学校的教学计划，履行教师聘约，完成教育教学工作任务。

(3) 对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义、民族团结的教育、法制教育以及思想品德、文化、科学技术教育，组织、带领学生开展有益的社会活动。

(4) 关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

(5) 制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，批评和抵制有害于学生健康成长的现象。

(6) 不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平。

真题再现

() 是教师为履行教育教学职责而必须具备的最基本的权利。

A. 科学研究权 B. 管理学生权 C. 教育教学权 D. 获取报酬权

【解析】教育教学权指教师享有进行教育教学活动、开展教育教学改革和实验的权利。这是教师为履行教育教学职责而必须具备的最基本的权利。故选 C。

第三节 教师基本制度

一、教师资格制度

教师资格是国家对专门从事教育教学工作的人员的最基本要求，是从事教师工作条件。教师资格制度是国家对教师实行的一种特定的职业许可制度，即具有法定条件和专业能力经认定合格的人，才可以取得教师资格，从事教师职业的一种制度。

1. 教师资格分类

《教师资格条例》第 4 条将教师资格分为七类：幼儿园教师资格；小学教师资格；初级中学教师和初级职业学校文化课、专业课教师资格；高级中学教师资格；中等专业学校、技工学校、职业高级中学文化课、专业课教师资格；中等专业学校、技工学校、职业高级中学实习指导教师资格；高等学校教师资格。成人教育的教师资格，按照成人教育的层次，依照上述规定确定类别。对于取得教师资格的公民而言，可以在本级及其以下等级的各类学校和其他教育机构担任教师。但取得中等职业学校实习指导教师资格的公民只能在中等专业学校、技工学校、职业高级中学或者初级职业学校担任实习指导教师。高级中学教师资格与中等职业学校教师资格相互通用。

2. 教师资格条件

《教师法》第 10 条规定：“中国公民凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德，具备本法规定的学历或者经国家教师资格考试合格，有教育教学能力，经认定合格的，可以取得教师资格。”教师资格条件包括以下五个方面：

(1) 必须是中国公民。

(2) 必须热爱教育事业。

(3) 必须具有良好的思想品德。 (4) 必须具有规定的学历或者经国家教师资格考试合格。

(5) 必须具有教育教学能力。 3. 教师资格考试

国家教师资格考试是指国家举办的或认可的教师资格考试，教师资格考试科目、标准和考试大纲由国务院教育行政部门审定。

4. 教师资格的认定

符合《教师法》所规定的取得教师资格的基本条件，并不意味着就能取得教师资格。能否取得教师资格，必须经过教师资格认定，认定合格的，才可以取得教师资格。

(1) 教师资格认定机构。根据《教师法》《教师资格条例》的规定，幼儿园、小学和初级中学教师资格申请人户籍所在地或者申请人任教学校所在地的县级人民政府教育行政部门认定；高级中学教师资格由申请人户籍所在地或者申请人任教所在地的县级人民政府教育行政部门审查后，报上一级教育行政部门认定或组织有关部门认定；受国务院教育行政部门或省级教育行政部门委托的高校，负责认定在本校任职的人员和拟聘人员的高校教师资格；在未受国务院教育行政部门或者省级教育行政部门委托的高校任职的人员和拟聘人员的高校教师资格，按照学校行政隶属关系，由国务院教育行政部门认定或由学校所在地的省级教育行政部门认定。

(2) 教师资格认定程序。第一步，提出申请。第二步，受理。对符合认定条件的，应当在受理期限终止之日起 30 日内颁发相应的教师资格证书；对不符合认定条件的，应当在受理期限终止之日起 30 日内将认定结论通知本人。第三步，颁发证书。教师资格认定申请经认定合格后，由教育行政部门或受委托的高等学校颁发国务院教育行政部门统一印制的教师资格证书。

5. 教师资格的禁止取得、丧失和撤销

《教师法》第 14 条规定：“受到剥夺政治权利或者故意犯罪受到有期徒刑以上刑事处罚的，不能取得教师资格；已经取得教师资格的，丧失教师资格。”

弄虚作假、骗取教师资格的；品行不良、侮辱学生影响恶劣的，由县级以上教育行政部门撤销其教师资格。被撤销教师资格的，自撤销之日起 5 年内不得重新申请认定教师资格，其资格证书由县级以上教育行政部门收缴。参加教师资格考试有作弊行为的，其考试成绩作废，3 年内不得再次参加教师资格考试。

6. 教师资格制度的意义 (1) 实行教师资格制度，有利于优化教师队伍，提高教育教学质量。

(2) 实行教师资格制度，有利于提高教师地位。

(3) 实行教师资格制度，有利于教师队伍建设和管理的科学化、规范化、法制化。

(4) 实行教师资格制度，体现了教师职业的特点和它的严格性有利于教师任用走上科学化、规范化和法制化的轨道。

二、教师职务制度

教师职务是一种从事教育教学工作的专门技术职务，它与工资挂钩，并有职务限制，不同于一次

获得后而终身拥有的学位院士称号。教师职务制度就是国家对教师岗位设置及各级岗位任职条件和取得该岗位职务的程序等方面的有关规定的总称。教师职务制度是教师任用的重要制度。

三、教师聘任制度 1. 教师聘任制度的内涵

教师聘任制度是指聘任双方在平等自愿的基础上，由学校或教育行政部门根据教育教学需要设置一定的工作岗位，聘请具有教师资格的公民担任相应教师职务的一项教师任用制度。是我国教师任用的一种基本形式。

教师聘任制度具有以下特征：(1) 法律行为。(2) 聘任双方平等自愿，“双向选择”。(3) 聘任双方都有明确的权利、义务和责任。

2. 教师聘任制度的形式

- (1) 招聘，即学校根据教学岗位需要，面向社会公开、择优聘用。
- (2) 续聘，即聘任期满后，学校与教师继续签订聘任合同。
- (3) 辞聘，即受聘教师主动请求学校解除聘任合同的行为。
- (4) 解聘，即学校因某种原因不适应继续聘任教师或发现受聘者不符合原定聘用条件而解除聘用关系。

四、教师考核制度

1. 教师考核制度的内涵

教师考核制度，是指学校或者其他教育机构根据国家制定的标准和教师管理权限，按照法定的考核内容、原则和方式；对教师进行考查并做出客观评价的制度。

2. 教师考核的机构主体

教师考核的机构主体是教师所工作和服务的学校。

3. 教师考核的内容

根据《教师法》的规定，教师考核的内容为“政治思想、业务水平、工作态度、工作成绩”，即我们通常所说的“德、能、勤、绩”四个方面。

4. 教师考核的结果

考核本身不是目的。通过考核，目的在于提高教师的素质，调动教师的积极性，提高教育教学质量，促进教育事业的发展。将教师考核的结果与教师的受聘任教、工资、奖惩等切身利益联系起来，有助于上述目的的实现。

5. 教师考核应遵循的原则

教师考核工作应遵循的原则：客观；公正；准确。

第四节 教师的法律责任

教师的法律责任包含三个方面的含义：一是当教师的合法权益受到侵害时，侵害者应当承担的法律责任；二是当教师未能履行应尽的职责时应当承担的法律责任；三是当自身权益受到侵害时，教师如何通过法律的途径来维护自己的合法权益。

《教师法》对此有明确的规定，为维护教师的合法权益提供了法律保障。具体包括：

- (1) 侮辱、殴打教师的法律责任。
- (2) 打击报复教师的法律责任。
- (3) 拖欠教师工资的法律责任。

《教师法》在突出保护教师合法权益的同时，也指出了教师在违反教育法规时应承担的法律责任。具体包括：

- (1) 故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的应负法律责任。
- (2) 体罚学生经教育不改的应负法律责任。
- (3) 品行不良、侮辱学生，影响恶劣的，应负法律责任。

真题再现

1. 我国《教师法》规定取得小学教师资格的最低学历要求是（ ）。

- A. 高中 B. 中专 C. 本科 D. 中师

【解析】我国《教师法》规定取得小学教师资格的最低学历要求为中等师范学校毕业生。故选 D。

2. 根据《教师法》的规定，教师考核的内容不包括（ ）。

A. 人际关系 B. 政治思想 C. 工作态度 D. 工作成绩

【解析】根据《教师法》的规定，教师考核的内容为“政治思想、业务水平、工作态度、工作成绩”，即我们通常所说的“德、能、勤、绩”四个方面。B、C、D 项均属于教师考核的内容，故选 A。

第六章 受教育者

第一节 受教育者概述

一、受教育者的概念

受教育者是指在学校或其他教育机构中接受教育的人。受教育者主要是学生，但是受教育者却不一定是学生。受教育者要成为学生应该符合三个条件：第一，学生接受教育的学校或其他教育机构是依法设立的；第二，学生是经学校录取注册并取得学籍的；第三，学生完成学业后可获得相应的学业证书。

我国《教育法》从公民有受教育的权利和义务出发，认定学生是受教育者，有接受教育的权利和义务。

二、公民的受教育权利及其保障

1. 公民受教育权的含义

受教育权是现代宪法确立的一项最重要的公民基本权利。具体来讲，公民受教育权就是指公民依法所享有的，国家通过各种具体措施予以保障的，在各类学校和各种教育机构学习科学文化知识以及接受各种技能训练的一项基本权利，是公民从国家那里获得均等的受教育的条件和机会的主张、资格、权能和自由。

2. 公民受教育权的保障

受教育权是公民根据宪法规定而享有的基本权利，是国际社会公认的基本人权。宪法则将“受教育权”规定为公民的基本权利和义务。宪法的这个规定，既包含了作为受教育者的公民的义务，包含了未成年人受教育者的亲权人对受教育权的义务，同时也包含了国家作为实现受教育权的物质提供和具体组织者的义务。它不仅要求受教育者及其亲权人要保证受教育者接受相应的教育，还要求国家要为教育活动提供合理的教育制度、适当的教育设施以及平等的受教育机会，这使受教育权利更多地体现出它的社会权利或积极性质。

1995 年 3 月，第八届全国人民代表大会第三次会议通过了《中华人民共和国教育法》。作为一部教育领域的基本法律，《教育法》的通过标志着我国教育法制建设进入了一个新的发展时期。它对于确保教育在国民经济和社会发展中的战略地位，落实国家优先发展教育的重大决策，促进教育的改革与发展，真正保障公民的受教育权，具有重大的现实意义和深远。

真题再现

受教育权是（ ）确定的一项最重要的基本权利。

A. 义务教育法 B. 教育法 C. 宪法 D. 教师法

【解析】受教育权是宪法确定的一项最重要的基本权利。故选 C。

第二节 受教育者的权利和义务

一、受教育者的权利

1. 受教育者的权利的涵义

受教育者的权利有广义和狭义两种理解。广义的受教育者的权利包括两方面：一是作为公民享有法律所赋予公民的一切权利。二是作为受教育者所享有的受教育的权利。狭义的学生权利是指受教育者所享有的教育法律所规定的权利。在此，我们是在狭义的范畴内来理解受教育者的权利。

2. 受教育者的基本权利

- (1) 享有参加教育活动并使用教育资源的权利。
- (2) 享有国家给予的物质帮助的权利。
- (3) 享有公正评价并获得相应资格证书的权利。
- (4) 享有申诉权。
- (5) 享有法律、法规规定的其他权利。

3. 特定学生的特定权利

- (1) 高等学校学生所专有的权利。即结社和文体活动权和社会实践权。
- (2) 义务教育阶段学生所专有的权利。即免试入学权、就近入学权和不交学费权。
- (3) 职业学校学生所专有的权利。职业学校学生所专有的权利主要是申请发放培训证书权。
- (4) 一些特殊学生群体享有的特殊教育权利。包括女生的特殊教育权利、经济困难学生的特殊教育权利以及残疾人的特殊教育权利。

二、受教育者的义务

1. 《教育法》规定的学生的义务

受教育者在享有权利的同时，也应履行法律规定的义务。《教育法》第 43 条对受教育者的教育义务做了明确规定：

- (1) 遵守法律、法规的义务。
- (2) 遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为习惯。
- (3) 努力学习、完成规定的学习任务。
- (4) 遵守所在学校或者其他教育机构的管理制度。

2. 特定学生的特定义务

(1) 高等学校学生的特定义务。明确接受普通高等学历教育的研究生和本科、专科（高职）学生应履行《教育法》规定的一般性义务即思想基本义务的同时，又明确规定了高等学校学生所应履行的特定义务，主要包括：第一，学业水平的义务。即在学业水平上要掌握较高的科学文化知识和专业技能。第二，思想道德水平的义务。即要求高校学生应具备缴纳学费及有关费用的义务。第四，履行获得贷学金及助学金的义务。

(2) 义务教育阶段学生的义务

其一，就近入学的义务。第二，完成义务教育的义务，即义务教育阶段的学生应履行其接受并完成九年义务教育的义务。

(3) 职业学校学生的义务

职业学校学生的义务主要是适当地缴费的义务。

3. 学生违法行为的法律责任

法律责任和法律义务是两个不同的概念。法律义务是指行为主体依照法律规定必须做或不做的、带有应当性的行为。法律责任是指行为主体因违反法律义务而应当或必须承担的不利行为。

学生的违法行为，按性质和情节轻重分三类：刑事违法、民事违法、行政违法。学生因年龄和就读学校性质的不同，其违法行为所应承担的法律责任有所不同。

（1）逃学、辍学行为

义务教育阶段的学生以及在其他教育机构接受正规教育的学生，有接受学校教育的义务，不得逃学或辍学。作为未成年人，适龄儿童、少年不入学接受义务教育或辍学的违法责任，由其父母或其他监护人承担；而逃学、旷课行为违反了学生行为规范的要求，逃学或旷课的学生本人要承担一定的行政责任。

（2）考试舞弊行为

考生若有违反国家教育考试制度的行为，依情节轻重可能被追究从行政违法责任直到刑事责任。

（3）扰乱教育教学正常秩序的行为

《教育法》第 72 条规定：“结伙斗殴、寻衅滋事、干扰正常的教育教学工作、扰乱教育教学秩序，学校有权要求公安机关执法。凡违反治安管理处罚条例的属于行政违法，由公安机关依法予以治安管理处罚。情节严重者，触犯了刑法则应承担刑事处罚责任。如果涉及到侵犯他人人身权或财产权的。如对教师、同学造成人身伤害，对学校或师生财务造成损坏的，还要承担民事责任。”学生的违法行为为同时承担两种以上法律责任的，不能相互抵消。

（4）因故或不慎造成同学伤害的行为

在这种情况下，需承担相应的民事法律责任，对被伤害者给予民事赔偿。

真题再现

1. 下列哪个不属于小学和初级中学的学生享有的权利？（ ）

- A. 免试入学权 B. 就近入学权 C. 社会实践权 D. 不交学费权

【解析】义务教育阶段学生所专有的权利包括免试入学权、就近入学权和不交学费权。故选 C。

2. 义务教育就是（ ）。

- A. 强迫教育 B. 小学教育 C. 大学教育 D. 中等教育

【解析】义务教育，是根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。故选 A。

3. 我国《教育法》规定的学生的义务不包括（ ）。

- A. 遵守法律、法规的义务
B. 遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为
C. 努力学习、完成规定的学习任务
D. 完成学校布置的各项任务

【解析】《教育法》第 43 条对受教育者的教育义务做了明确规定：

（1）遵守法律、法规的义务。（2）遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好的思想品德和行为习惯。

(3) 努力学习、完成规定的学习任务。

(4) 遵守所在学校或者其他教育机构的管理制度。

A、B、C 三项均符合题意，故选 D。

第三节 受教育者权利的保护

一、家庭保护

家庭保护是指父母或其他监护人依法履行对未成年人的抚养、监护和教育的义务及其职责，它是未成年人保护的基础。《未成年人保护法》专门对“家庭保护”做出了明确的规定：

(1) 父母或者其他监护人要依法履行对未成年人的监护职责和抚养义务。这是家庭保护的主要内容。

(2) 父母或者其他监护人要尊重未成年人接受教育的权利。

(3) 父母或者其他监护人不得允许或者迫使未成年人结婚，不得为未成年人订立婚约。

(4) 要正确引导和教育未成年人，预防和禁止未成年人的不良行为。

二、学校保护

学校保护是指有关的学校、幼儿园及其他教育机构依照法律规定，对未成年学生和幼儿园儿童进行教育，并对他们的身心健康和合法权益实施的保护。学校保护是未成年人保护的重要方面。《未成年人保护法》对学校保护提出了明确的要求：

(1) 学校应当全面贯彻国家的教育方针，为社会培养各种人才。

(2) 学校应当关心、爱护学生，尊重学生的人格尊严，不得对学生实施体罚、变相体罚或者其他侮辱学生的人格尊严的行为。

(3) 学校应当保护未成年学生的人身安全和健康。

(4) 工读学校作为教育挽救有违法或轻微犯罪行为的未成年学生的学校，应当把转变学生的思想作为首要任务，同时对其进行科学文化知识教育、劳动技术教育和技能教育。

三、社会保护

社会保护是指在社会生活环境中对未成年人实施的保护。未成年人保护工作是一项系统工程，它不仅涉及家庭、学校，更涉及社会这一大环境。《未成年人保护法》还对“社会保护”的各个方面做出了具体的规定：

(1) 开展有利于未成年人健康成长的社会活动。

(2) 创作、出版有利于未成年人健康成长的作品和出版物。

(3) 保护未成年人的身体健康和安全。 (4) 保护未成年人的隐私权。 (5) 保护未成年人的发展权。

四、司法保护

对未成年人的司法保护实行教育、感化、挽救的方针，坚持教育为主、惩罚为辅的原则。对未成年人的司法保护，主要包括以下几个方面：

(1) 减轻或免于刑事处罚。

(2) 办理未成年人犯罪的案件，应照顾未成年人的身心特点，设立专门的机构或者指定专人办理。

- (3) 对审前羁押及服刑的未成年人与成年人分别关押、看管。
- (4) 对未成年人犯罪的案件一般不公开审理，不披露有关资料。
- (5) 做好违法犯罪未成年人的教育挽救工作。

真题再现

下列是我国刑法对未成年人司法保护的是（ ）。

- A. 未满 14 周岁不负刑事责任
- B. 与成年犯共同关押
- C. 未成年教唆犯罪从重处罚
- D. 未成年人在监所也要从事劳动

【解析】我国刑法规定未满 16 周岁的未成年人除非已满 14 周岁且触犯刑法特别规定的几项罪名，一般不予刑事处罚。故选 A。

第七章 教育法律救济

第一节 教育法律救济概述

一、教育法律救济的含义

教育法律救济是指教育行政相对人的合法权益受到侵害并造成损害时，通过裁决纠纷，纠正、制止或矫正侵权行为，使受害者的权利得以恢复，利益得到补救的法律制度。

二、教育法律救济的特点

- (1) 以纠纷存在为基础。
- (2) 以受损为前提。
- (3) 以补救受害者的合法权益为根本目的。

三、教育法律救济的途径

法律救济的途径，是指相对人认为其合法权益受到损害时，请求救济的渠道和方式。从一般意义上讲，救济的渠道和方式主要有三种：

- (1) 诉讼渠道，即司法救济渠道。
- (2) 行政渠道，即行政救济渠道。
- (3) 其他渠道。主要是本组织或机构内部或者民间渠道。

后两种渠道相对于诉讼渠道来说，又通称非诉讼渠道。

真题再现 不属于法律救济的途径的是（ ）。

- A. 仲裁渠道
- B. 诉讼渠道
- C. 行政渠道
- D. 民间渠道

【解析】一般意义上讲，救济的渠道和方式主要有三种：

- (1) 诉讼渠道，即司法救济渠道。
- (2) 行政渠道，即行政救济渠道。
- (3) 其他渠道。主要是本组织或机构内部或者民间渠道。

故选 A。

第二节 教育申诉制度

一、申诉制度概说

申诉，通常是指公民权益受到侵害时，向有关主管机构申诉理由，请示处理或重新处理的权利救济性行为。教育申诉，即指作为教育法律关系主体的公民，在其合法权益受到侵害时，向国家机关申诉理由、请求处理的制度。

二、教师申诉制度

1. 教师申诉制度的含义

教师在其合法权益受到侵害时，依照法律、法规的规定，向主管的行政机关申诉理由、请求处理维护自己合法权益的制度，就是教师申诉制度。

2. 教师申诉制度的特征

- (1) 教师申诉制度是一项法定申诉制度。
- (2) 教师申诉制度是一项专门性的权利救济制度。
- (3) 教师申诉制度是非诉讼意义上的行政申诉制度。

3. 教师申诉范围

《教师法》对教师可以对学校或其他教育机构提出申诉的范围规定得比较宽泛，主要有以下几点：

- (1) 教师认为学校或其他教育机构侵犯其《教师法》规定的合法权益的，可以提出申诉。
- (2) 教师对学校或其他教育机构对以上的处理决定不服的，可以提出申诉。
- (3) 教师认为当地人民政府的有关部门侵犯其《教师法》规定的合法权益的，可以提出申诉。

4. 申诉参加人，教师申诉制度中的申诉参加人是指参加教师申诉和处理活动的申诉人、被申诉人和受理机关等。

5. 教师申诉的管辖

这里所说的管辖，是指行政机关之间受理教师申诉案件的分工和权限。教师申诉制度的管辖分为隶属管辖、地域管辖、选择管辖、移送管辖等。

6. 教师申诉的程序

教师申诉制度由申诉提出、受理和处理三个环节组成，并依次序进行。

三、学生申诉制度

1. 学生申诉制度的含义和特征

学生申诉制度是指学生在接受教育的过程中，对学校给予的处分不服，或认为学校和教师侵犯了其合法权益而向有关部门提出要求重新处理的制度。

根据有关文件规定，学生申诉又分为两种：一是校内学生申诉简称校内申诉；二是教育行政申诉。学生申诉制度作为一种权利救济，其应具有如下特征：

- (1) 法定性。(2) 行政性。(3) 准司法性。(4) 准独立性。(5) 非诉性。

2. 申诉的范围

一是根据《教育法》第 42 条：“对学校给予的处分不服可提起申诉；对学校、教师侵犯其人身权、财产权等合法权益可提起申诉。”上述规定将学生申诉的范围规范为两个方面受教育权、民事权利两项。

二是根据《普通高等学校学生管理规定》第 5 条：“受教育权，人身权和财产权。”学生除了对学校给予的“处分”可以申诉外，还可以对给予学生的“处理”也可以提起申诉。《普通高等学校学生管理规定》又在第 60 条规定“学校应当成立学生申诉处理委员会，受理学生对取消入学资格、退学

处理或者违规、违纪处分的申诉”。该规定将学校校内申诉学生申诉的范围，在上述规定的基础上进行了细化：一是取消入学资格；二是受到退学或者违纪、违规处分。另外需要提及的是，《普通高等学校学生管理规定》并没有对教育行政部门的申诉范围作出相应规定。只是在第 63 条规定“学生对复查决定有异议的，在接到学校复查决定书之日起 15 个工作日内，可以向学校所在地省级教育行政部门提出书面申诉”。对这个规定我们可以作如下解释：如果学校没有作出复查决定，那么学生就不能向省级教育行政部门提出书面申诉。

3. 学生申诉制度的参加人

（1）申诉人，主要包括其合法权益受到侵害的学生本人及其监护人。

（2）被申诉人。学生申诉制度中的被申诉人一般包括学生所在的学校或者其他教育机构、教师及学校工作人员。值得注意的是，学生对学校或者其他教育机构给予的处分不服提出申诉，其被申诉人只限于学校及其他教育机构，而不涉及学校负责人。

（3）受理机关。就目前情况而言，我国受理学生申诉的机关尚未规范，有待于在教育实践中进一步确立和完善。

4. 学生申诉的程序

（1）申诉的提出。（2）受理（3）处理。

第三节 教育行政复议

一、教育行政复议的含义

教育行政复议，是指个人或组织认为国家行政机关的具体行政行为侵犯了其他教育法所规定的合法权益，依法请求作出该行为的上一级机关或法律、法规规定的其他机关对该行为进行审查，以保障其合法权益，受理申请的机关依法定程序复查并作出决定的法律制度。

教育行政复议从其属性上看，属于非诉讼上的一种申诉救济途径，它具有如下几个基本特征：

（1）教育行政复议是一种带有司法性质的特殊的行政行为。（2）教育行政复议是一种依申请的行政行为。

（3）教育行政复议的对象只能是具体行政行为，而不能是抽象行政行为。

（4）教育行政复议的申请人只能是教育行政管理相对人（包括教师、学生和其他公民、组织等），被申请人是作出具体行政行为的教育行政机关或其他行政机关。

（5）教育行政复议执行不适用调解的原则。这也是一般行政复议的一个基本原则，目的在于维护法律的公正和严肃，给处于服从地位的行政相对人以保护自己合法权益的公平机会。所以教育行政复议，不能以调解作为最后方式，必须有明确的裁决。

二、教育行政复议的范围

教育行政复议的范围，指教育行政复议机关受理行政复议案件的权限和界域，即教育行政相对人对教育行政机关作出的具体行政行为不服，认为侵犯其合法权益而向有关机关申请救济的范围。

（1）对教育行政处罚不服的。（2）对教育行政强制措施不服的。

（3）对教育行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的。

（4）对教育行政机关因不作为违法的。

(5) 认为教育行政机关侵犯合法的经营自主权的。

三、教育行政复议的程序

教育行政复议程序基本上分为申请、受理、审理、决定和执行几个步骤。

1. 申请，它是指公民、法人或其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其教育法所保护的合法权益，依照法律规定的条件向有关机关提出复议的要求，申请人应以书面形式在 60 日内提出复议申请。

2. 受理，它是指教育行政复议机关基于相对人的申请，经审查认为符合法律规定的申请条件，决定立案并准备审理的行为。复议机关决定受理的标志是立案。一旦立案，复议机关必须依法对案件进行审理，复议申请人和被申请人法律地位平等，申请人不得重复申请复议。

3. 审理，它是教育行政复议的中心阶段。复议机关应当在受理之日起 7 日内将复议申请书副本发送被申请人。被申请人在收到复议申请书副本之日起 10 日内，应向复议机关提交作出具体行政行为的有关材料或者证据以及答辩书。复议机关根据复议申请书和被申请人提供的材料、证据和答辩书，对原行政执法决定进行审查。通过审查，查明事实真相，确定原行政执法决定是否违法、失当、侵害了申请人的合法权益。行政复议应以书面形式进行，复议机关认为必要时，也可采取其他方式。

4. 决定，它是指对案件进行审理后，在判明具体行政行为的合法性、正当性的基础上，有关机关作出相应的裁断。复议机关应在复议期限内（自受理之日起 60 日内）作出决定。复议决定有：维持决定，补正程序决定，撤销和变更决定，履行职责决定，赔偿决定。

5. 执行，复议决定生效后就具有国家强制力，复议双方应自觉履行，否则，将强制执行。

真题再现

教育行政复议的中心阶段是（ ）。

A. 申请 B. 受理 C. 审理 D. 执行

【解析】教育行政复议程序基本上分为申请、受理、审理、决定和执行几个步骤。审理是教育行政复议的中心阶段。故选 C。

第四节 教育行政诉讼

一、教育行政诉讼的含义

教育行政诉讼，是指教育行政管理相对人认为教育行政机关或教育法律、法规授权的组织的行政行为侵犯其合法权益，依法向人民法院起诉，人民法院对教育行政机关或教育法律、法规授权的组织的行政行为合法性进行审查，维护和监督行政职权的依法行使，矫正或撤销违法侵权的具体行政行为，给予相对人的合法权益以保护的法律救济活动。

教育行政诉讼作为教育行政法律救济手段，具有如下特点：

(1) 主管恒定。教育行政诉讼的主管机关只属于人民法院，而不属其他机关。

(2) 诉讼专属。教育行政诉讼只能由教育行政管理相对人，如教师、学生或学校提起，不能由教育行政机关提起，教育行政相对人在所有的教育行政诉讼中都是原告，而将教育行政机关恒定为被告。同时根据行政诉讼法的规定，教育行政机关只有上诉权，没有反诉权。

(3) 被告举证。在教育行政诉讼中，作为被告的教育行政机关或教育法律、法规授权的组织负有举证责任。

(4) 不得调解。人民法院在审理教育行政诉讼案件时，不得采取调解作为审理程序和结案方式。

这是由教育行政机关享有的公共权力和国家权力所决定的。

二、教育行政诉讼的受案范围

在教育行政诉讼中，教育行政案件的涉案范围与教育行政复议的范围极为相似，主要集中在以下几方面：

（1）对教育行政处罚不服的。

（2）认为符合法定条件申请教育行政机关颁发许可证或执照，教育行政机关拒绝颁发或不予答复的。

（3）申请教育行政机关履行保护人身权、财产权的法定职责，教育行政机关拒绝履行或者不予答复。

（4）认为教育行政机关违法要求履行义务的。

（5）认为教育行政机关侵犯其他人身权、财产权的。

三、教育行政诉讼的程序

1. 起诉和受理

起诉是公民、法人和其他组织依法向人民法院提出诉讼请求的诉讼行为，将产生一定的法律后果，因此，必须符合法定的起诉条件，起诉条件是原告认为行政机关的具体行政行为侵犯了其合法权益的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实依据；属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。对于当事人的起诉，人民法院经审查，应当在接到起诉状之日起 7 日内立案或裁定不予受理，当事人对不予受理的裁定不服，可以提起上诉。

2. 审理和判决

我国行政诉讼实行两审终审，二审作出的判决和裁定为终审的判决裁定，案件到此为止最后审结，如果发现确有错误，可以再经审判监督程序予以纠正。

人民法院对行政案件作出受理后，根据不同情况做出不同判决：（1）维持判决；（2）撤销判决；（3）履行职责判决；（4）变更判决。

3. 执行

执行程序，是诉讼活动的最后阶段，人民法院对发生法律效力判决裁定，在义务人逾期不执行时，有权依法采取强制措施，迫使其履行义务。

真题再现

下面有关教育行政诉讼的表述正确的是（ ）。

A. 教育行政诉讼的管辖权只有人民法院

B. 教育行政诉讼中教育行政机关可以提起反诉

C. 教育行政诉讼同样适用谁主张，谁举证原则

D. 教育行政部门可以主动提起教育行政诉讼 【解析】教育行政诉讼也是我国诉讼制度中的一种，只有人民法院才有诉讼管辖权。故选 A。

第五节 教育行政赔偿

一、教育行政赔偿的含义

教育行政赔偿是指教育行政机关及其工作人员在执行职务过程中，违法行使职权，侵犯了公民、法人或其他组织的合法权益并造成损害，依照法律规定，由国家承担损害赔偿责任的制度。

教育行政赔偿有如下特征：

- (1) 侵权主体为教育行政机关及其公务员。
- (2) 侵权损害发生在执行职务的过程中。教育行政侵权行为与行使教育行政权力相联系。
- (3) 侵权行为源于教育行政机关及其公务员的违法行政。
- (4) 教育行政赔偿主体是国家。
- (5) 教育行政赔偿是一种法律责任。

二、教育行政赔偿的构成要件

教育行政赔偿责任的构成要件是指国家承担赔偿责任所应具备的前提条件。

1. 损害事实

国家赔偿制度的主要功能是对损害进行补救，因而任何侵权赔偿责任都以损害事实的存在为首要条件，没有损害事实，也就谈不上赔偿。根据我国的实际，并不是任何损害都能得到赔偿，《国家赔偿法》规定的损害赔偿范围限于：第一，对人身权和财产权造成的损害予以赔偿，对公民其他权益的损害，如精神损害等，国家不予赔偿。第二，由于侵犯人身权和财产权所引起的财产损害，国家予以赔偿。第三，财产损害中只赔偿直接的损失，对间接损失不予赔偿。

2. 侵权行为主体

侵权行为主体也是构成国家赔偿责任的必要条件之一，即国家只对一定范围的主体的侵权行为承担赔偿责任。我国的侵权行为主体包括国家机关和国家机关工作人员两类。在教育行政赔偿中专指国家教育行政机关。在教育行政赔偿中专指教育行政机关的工作人员及受教育行政机关委托执行公务的组织成员。

3. 执行职务的违法行为

执行职务的违法行为是国家侵权责任中最根本的构成要件，它说明了国家承担赔偿责任的最根本的原因。所谓执行职务违法行为是指违法执行职务的行为，包含两层含义：一是违法，包括违反有关法律、法规及具有法律效力的规范性文件。二是违法行为必须是在行使国家职权过程中发生的行为。

4. 因果关系

因果关系是连接违法侵权行为与损害事实的纽带，是侵权主体对损害承担法律责任的基础与前提。如果缺少这种因果关系那么行为人就没有义务对损害负责。反之，教育行政侵权行为与损害事实之间存在因果关系，则构成行政赔偿。

三、教育行政赔偿的范围

我国国家赔偿法在行政诉讼法规定的基础上，针对目前实际存在的问题，将行政赔偿的范围仅限于侵犯人身权与财产权的违法行政行为。根据《国家赔偿法》第 3 条和第 4 条关于赔偿范围的规定，它包括以下几方面：

1. 侵犯人身权的违法行政行为 (1) 违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的行为。
- (2) 非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的行为。
- (3) 以殴打等暴力行为或者唆使他人以殴打等暴力行为造成公民身体伤害或者死亡的违法行为。
- (4) 违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的违法行为。
- (5) 造成公民身体伤害或死亡的其他违法行为。

2. 侵犯财产权的违法行为

- (1) 违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财产等行政处罚行为。
- (2) 违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的行为。
- (3) 违反国家规定征收财物、摊派费用的行为。
- (4) 违法侵犯财产权造成损害的其他行为。

四、教育行政赔偿的义务机关

- (1) 实施侵害的行政机关。
- (2) 法律、法规授予行政权的组织。
- (3) 委托的行政机关。
- (4) 行政复议机关。
- (5) 上述赔偿义务机关被撤销后的赔偿义务机关。

五、教育行政赔偿的提起和受理

- (1) 行政赔偿的提起。
- (2) 行政赔偿申请的受理。

真题再现

教育行政赔偿的范围是（ ）。

- A. 人身损害
- B. 人身损害和财产损害
- C. 人身损害、财产损害、精神损害
- D. 人身损害和精神损害

【解析】我国教育行政赔偿的范围是人身损害和财产损害，不包括精神损害。故选 B。